

1513060-44.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... do CPP, a não ocorrência do crime de roubo ou, em entendimento diverso, que seja aplicado o concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e absolvição quanto ao crime de associação criminosa. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da circunstância atenuante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513060-44.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513060-44.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2092214/2022 - 74º D.P. PARADA

TAIPAS, 18187490 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2092214 - 74º D.P. PARADA TAIPAS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 4 e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

WAGNER GUILHERME SEREJO FRANCISCO, MATHEUS LEMES DOS SANTOS e ANDERSON APARECIDO AMARAL CORDEIRO DE VASCONCELOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c o artigo 158, §1º e §3º, artigo 288, caput, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, este na forma do artigo 70 (concurso formal), tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois em data e local previstos na denúncia, os denunciados, previamente ajustados e imbuídos do mesmo propósito delitivo juntamente na companhia dos adolescentes Bruno Carvalho dos Santos e Dyodenes Aparecido Fidelis de Matos, associaram-se para o fim específico de cometer os crimes de roubo e extorsão adiante narrados.

Consta, ainda, que no dia 26 de março de 2022, por volta das 17h00min, na Rua Manoel Fernandes Leão, n. 598, Jardim Brastia, nesta cidade e comarca de São Paulo, ANDERSON APARECIDO AMARAL CORDEIRO DE VASCONCELOS, MATHEUS LEMES DOS SANTOS e WAGNER GUILHERME SEREJO FRANCISCO, previamente ajustados e imbuídos do mesmo proposto delitivo, na companhia dos adolescentes, subtraíram, para proveito comum,

mediante o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, um veículo Jeep/Compass, placas XXX; um aparelho celular, marca/modelo Xiaomi; três cartões bancários, das bandeiras Brasil, XP e Nubank; um relógio de pulso, marca/modelo Samsung Gear, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie; uma carteira nacional de habilitação e uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, todas de propriedade da vítima W.J.G.J.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, ANDERSON APARECIDO AMARAL CORDEIRO DE VASCONCELOS, MATHEUS LEMES DOS SANTOS e WAGNER GUILHERME SERENO FRANCISCO, previamente ajustados e imbuídos do mesmo propósito delitivo, constrangeram a vítima W.J.G.J., mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, e com o intuito de obter para proveito comum indevida vantagem econômica, a fornecer suas senhas para acesso aos aplicativos bancários, desbloquear os seus aparelhos celulares e realizar transferências.

Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo, os denunciados, corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores de 18 anos, Bruno Carvalho dos Santos e Dyodenes Aparecido Fidelis de Matos, com eles praticando os crimes acima descritos. Segundo restou apurado, os denunciados ANDERSON, MATHEUS e WAGNER, visando principalmente a realização de transferências via PIX, previamente ajustaram com os adolescentes Bruno e Dyodenes a prática dos delitos de roubo e extorsão acima descritos.

Assim, WAGNER e o adolescente Bruno interceptaram o veículo conduzido pela vítima, e, mediante o emprego de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, sendo que um deles assumiu a direção do veículo e o segundo determinou que a vítima fosse para os bancos de trás, ao que foi atendido. Os autores mantiveram a vítima deitada no assoalho do veículo, a fim de evitar a identificação do lugar para onde estaria sendo levada, e a todo momento sob a mira da arma de fogo.

Em seguida, WAGNER e Bruno levaram a vítima até à Rua Vale do Rio Doce, altura do número 156, próximo à entrada de uma comunidade, ocasião em que determinaram que saísse do veículo. Após, conduziram-na até um dos imóveis ali localizados, numa espécie de "cativeiro". Neste momento, os denunciados WAGNER e o adolescente Bruno se encontraram com os demais denunciados ANDERSON, MATHEUS e o segundo adolescente, Dyodenes. Em seguida, os autores subtraíram da vítima o seu aparelho celular, relógio de pulso, R\$ 150,00 em espécie, documentos pessoais, bem como o veículo Jeep/Compass, placas XXX.

O intuito dos autores, além do roubo, era de realizar diversas transferências via PIX, e, em razão do avançado horário (as instituições bancárias bloqueiam transações atípicas em determinado horário da noite), a vítima foi obrigada a permanecer em cativeiro durante toda a madrugada. Já no dia seguinte ao arrebatamento, os denunciados e os adolescentes determinaram que fornecesse as suas senhas do celular e dos aplicativos bancários preferindo os dizeres "se não passar a senha correta vai tomar facada e vamos estourar a sua cabeça". A vítima, então, amedrontada forneceu aos autores as senhas. Após, os indivíduos realizaram diversas transferências bancárias.

Além das mencionadas transferências, os denunciados realizaram diversas compras com os cartões de débito da vítima no valor de R\$ 1.050,00 em favor de "MP Juliana". Já no cartão de crédito foram realizadas compras que totalizaram aproximadamente R\$ 115.315,55, sendo uma delas no importe de R\$ 112.000,00 em favor da empresa "Quasi Cash".

Não bastasse os valores descritos, os autores realizaram um PIX via Nubank no valor de R\$ 1.030,00, cujo beneficiário ainda deverá ser identificado. Do mercado de bitcoin também foi realizada uma transferência de R\$ 7.400,00 (beneficiário também não identificado) e, ainda, da empresa Binance transferidos US\$ 4.900,00 para uma conta também desconhecida. As fls. 17/19 constam os extratos bancários das contas da vítima.

A vítima permaneceu sob a poder dos denunciados e dos adolescentes durante toda a noite do dia 26 de março, sendo liberada apenas por volta das 16h25 do dia 27. A vítima caminhou até a Avenida Cantídio Sampaio, e após foi até um ponto de ônibus próximo da Rua Jardim Paraíso, onde tomou uma condução e compareceu até a unidade

policial para comunicar os fatos.

Por meio de investigações, descortinou-se a empreitada criminosa. A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os denunciados e os adolescentes como envolvidos na prática dos delitos.

A partir dos elementos coligidos, a autoridade policial representou pela prisão temporária e busca e apreensão nas residências dos denunciados (autos 1514417-59.2022.8.26.0050 e 1514384-65.2022.8.26.0050). Foram decretadas as prisões temporárias, porém, nenhum deles até o momento foram encontrados. Posteriormente, as prisões temporárias foram convertidas em preventiva.

Os bens subtraídos não foram recuperados.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Boletim de ocorrência, extratos bancários e auto de reconhecimento fotográfico positivo foram arquivados neste próprio processo digital em sigilo.

Imagens às fls. 15/16.

A denúncia foi recebida no dia 07 de junho de 2022 (fls. 147).

O réu WAGNER foi pessoalmente citado (fls. 341) e apresentou resposta à acusação por meio de seu defensor constituído (fls. 399/413).

Tendo em vista que os réus Matheus e Anderson encontram-se foragidos da Justiça, foi determinado o desmembramento do feito em relação a eles (fls. 487/488).

Na fase instrutória, foram inquiridas a vítima, duas testemunhas da acusação e uma testemunha da defesa. Ao final, o réu Wagner foi interrogado.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da demanda, com a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, alegou que não lhe foram apresentadas as imagens da audiência, que não foi comprovada a autoria do réu, a falta de materialidade do crime, e requereu o afastamento do crime de corrupção de menores, com absolvição do réu com base no artigo 386, III, do CPP, a não ocorrência do crime de roubo ou, em entendimento diverso, que seja aplicado o concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e absolvição quanto ao crime de associação criminosa. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, b, do CPP, o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e do concurso material entre crimes, devendo ser aplicado o concurso formal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a detração penal.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

WAGNER GUILHERME SEREJO FRANCISCO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c o artigo 158, §1º e §3º, artigo 288, caput, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, este na forma do artigo 70 (concurso formal), tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, consigno que não merecem prosperar as alegações apresentadas pela defesa no sentido de que não foram enviadas as mídias da audiência, pois na certidão de fls. 491 estão todos os links, ou seja, antes mesmo que o Ministério Público apresentasse suas alegações finais o documento já estava acessível para ambas as partes.

No mérito, a pretensão acusatória é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes de roubo majorado, extorsão e corrupção de menores. A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, extratos bancários da vítima e, principalmente, pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva de Wagner restou cabalmente demonstrada.

Vejamos!

A vítima W.J.G.J. disse, em Juízo, que reconhece o réu, dizendo que lhe parece familiar. Estava no carro quando se perdeu e ao fazer meia volta foi abordado por dois indivíduos, um com arma de fogo. Mandaram destravar a porta, apontando a arma. Um deles mandou ir para trás e o outro foi para trás com a vítima. Mandaram abaixar e ficaram com a arma na sua cabeça. Diziam que só queriam o dinheiro, andaram cerca

de uns seis minutos, o da frente desceu e mandaram descer, quando percebeu mais uns 4 ou 5 indivíduos. Um deles disse "seu arrombado, queremos o seu dinheiro, a quadrilha está toda aqui, se brincar vai ver o que acontece". Um deles o conduziu até o cativado, tinha um muito novo, de uns 16 anos. Queriam lhe amarrar no cativado, mas disse que ia contribuir. Isso era umas 17 horas, voltaram com o seu celular e mandou passar as senhas dos bancos. Sempre com a arma de fogo apontada. Cerca de uma hora depois, três voltaram e lhe ofereceram comida, dentre eles o réu. Ficavam no telefone fazendo transação bancária. Levaram um sanduíche e um guaraná. Retornaram por volta das 23 horas, lhe deram um Dorflex. Mais tarde, voltaram e mandaram falar com a atendente do banco, dizendo que queria comprar mais de R\$ 80.000,00 em bitcoins, mas caiu a ligação. Por volta das 8 horas da manhã, do dia seguinte, apareceu o "Neguinho". Quem ficou com ele durante a noite o ameaçou a noite toda; ele saiu, voltou e disse que iria liberá-lo e o acompanhou até um local perto de uma cachoeira, onde tinham duas crianças de uns 06 e 07 anos de idade e pediu a elas para levá-lo até o ponto de ônibus, onde pegou um ônibus e desceu numa base. No dia seguinte, foi chamado para reconhecimento. Pai de um dos presos foi até sua casa e isso está lhe amedrontando. Os dois que o abordaram estavam armados. Nenhum escondia o rosto. O réu abordou inicialmente e assumiu a direção do veículo. A pessoa que ficou no cativado ficou armada o tempo todo. Conseguiu reverter os empréstimos, cerca de R\$ 110.000,00. Algumas transações de transferências e alguns PIX. Teve um prejuízo de R\$ 70.000,00, mas à época levantaram cerca de R\$ 300.000,00. O carro recuperou dois dias depois. O celular e o relógio não foram recuperados. O cativado era um barraco e aparentava ser uma moradia. Pelo que entendeu era desse tal de Neguinho. Reconheceu o réu pelo álbum e por estar junto na sua abordagem. A abordagem foi feita em torno das 17 horas. Não estava indo encontrar qualquer garota. Estavam com camiseta de manga curta, mas não se recorda a cor da camiseta. Estavam todos de "cara limpa". Não conseguiu ver qualquer marca que chamasse a atenção. Um deles tirou o pente da arma e disse "a arma é de verdade". A pessoa que ficou com ele o tempo todo, ele reconheceu a tatuagem e a descreveu. Estava tão nervoso quando da abordagem que dificilmente reconheceria qualquer item do corpo como tatuagem. O réu que identificou apareceu no cativado mais umas duas vezes porque foi quem levou a comida e o remédio. Não pode se equivocar no reconhecimento porque estava tudo muito fresco na sua cabeça. Quem lhe abordou inicialmente foi o outro. O outro era mais magro, branco, cabelo arrepiado e mais alto que a vítima. Não ficou vendado em momento algum. Na Delegacia lhe foram mostradas diversas fotos e logo os reconheceu. Quando registrou o boletim de ocorrência descreveu as características. No álbum tinham pessoas brancas, negras e pardas, gordas e magras.

Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

A testemunha de acusação PAULO B. DOS SANTOS disse que analisaram os boletins de ocorrências e em contato com o boletim da vítima apresentaram álbum fotográfico a ela, que indicou 5 fotografias de autores do roubo. Acha que alguns já estavam sendo investigados, mas outros não. A base foi o reconhecimento pelo álbum fotográfico porque a vítima reconheceu com certeza absoluta. Não conhece o réu. Não se recorda se já foi ele ou o irmão para o 74º D.P.. Na região tem a quadrilha do Pix. Não tinha conhecimento de que o réu fazia parte da quadrilha do Pix, mas sabe do envolvimento em outras situações. Não sabe se foi o réu ou seu irmão envolvido num roubo contra um policial ou GCM. Não atuou no caso, então não tem conhecimento se houve o envolvimento da Corregedoria.

A testemunha de acusação DANIEL ROLO disse que na área esse tipo de ocorrência é quase que diário. Elaborado o B.O. é passado para os investigadores. A vítima foi na delegacia e apresentadas as fotos ele reconheceu de pronto 05 deles. Foi pedida busca e apreensão e a prisão temporária. Foi mostrado um álbum que contém fotos de todos que passam pela delegacia, que são fotografados e as fotos são colocadas no

álbum. Não conhecia o réu de outra ocorrência. Não sabe se algum outro membro da família já teve problema. Está há cerca de um ano e meio na delegacia. A vítima reconheceu com 100% de certeza os indivíduos. Sempre que chega uma foto nova é colocada no álbum. Não se recorda a data da foto que foi reconhecida.

Destaca-se: "Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos." (TJSP; Apelação Criminal 0006298-62.2014.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

A testemunha de defesa LEANDRO TAVARES DOS SANTOS disse que conhece o réu Wagner faz cerca de dois anos e está preso faz 06 meses. Postaram uma foto juntos, no restaurante, na data do acontecido. No dia dos fatos estava com ele no restaurante 14h30 e saiu umas 16h00. Ficaram juntos até as 19h00 e ele ficou na sua casa. Não tem foto com o réu depois desse horário, enquanto ele estava na sua casa. Postaram a foto por volta das 15h00. O restaurante fica no Jardim Peri, que é uns 40 minutos de Taipas. Mora no Jardim Guarani. Foram embora com o carro de Wagner. Ele tinha carro. Foi preso no início de abril por roubo, pois fez Pix com a conta da vítima do roubo. Não lembra a hora exata da publicação. Foi Wagner quem pagou a conta, mas não sabe qual foi o meio de pagamento.

O réu WAGNER GUILHERME SEREJO FRANCISCO, em juízo, disse que no dia estava no restaurante. Não participou dos crimes. Chegaram lá por volta das 14h30 e saiu até as 16h00. Depois, foi para a casa do seu amigo e saiu de lá por volta das 19h00. Buscou sua namorada e ficou com ela no resto do período. Fez toda essa movimentação de carro.

Em que pese a negativa do réu quanto à sua participação nos crimes, verifico que as provas carreadas aos autos vão em sentido contrário. Ora, o réu Wagner disse que - no dia e horário dos fatos - estava em um restaurante, com um amigo que lhe marcou em uma publicação do Instagram, contudo o réu nem mesmo está na foto (fls. 412). Ademais, a testemunha de defesa Leandro, que encontra-se presa pelo cometimento de crime da mesma espécie pelo qual o réu está sendo processado, disse que não sabe de nada que diga respeito aos fatos ora apurados, subsumindo-se a dizer que estava com o réu no dia 26 de março, no período da tarde, e que depois foram para sua casa. Porém, repito, não há comprovação de que o réu estava no alegado restaurante, pois não está na foto, não apresentou nenhuma imagem, testemunha do local, comprovante de pagamento dos gastos efetuados no local, nada!

Em sentido totalmente contrário, de forma firme e categórica, a vítima efetuou o reconhecimento do réu e disse que foi ele quem lhe levou comida e remédio no cativado. Ainda, a vítima narrou que o réu foi uma das pessoas que lhe abordou, que Wagner estava armado e, assumindo a direção do veículo, juntamente com um dos adolescentes, levou a vítima até o cativado.

Importante dizer que após o registro do boletim de ocorrência, a vítima foi até a delegacia e efetuou o reconhecimento fotográfico do réu e de seus comparsas, esclarecendo que foram apresentadas diversas fotografias, de pessoas com características distintas. Mesmo assim, rapidamente reconheceu os três réus e os dois adolescentes citados na denúncia.

Pois bem. De todo o tortuoso período em que a vítima esteve nas mãos dos criminosos, é possível verificar que inicialmente o réu (e os demais comparsas) roubou, mediante o concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o carro e seus bens pessoais, como celulares, relógio, dinheiro em espécie e documentos.

Sequencialmente, a vítima foi encaminhada ao cativado, onde permaneceu por cerca de 24 longas horas, ocasião em que foi fortemente ameaçada, com palavras e com o emprego de arma de fogo, pelos criminosos, pois estes exigiam que a vítima fornecesse senhas de contas e cartões de crédito para que efetuassem as diversas transações via PIX, TED e compras via débito e crédito.

Dos relatos minuciosos da vítima extraio que, de fato, houve o cometimento do crime

de roubo e do crime de extorsão, mediante o concurso de pessoas (inclusive adolescentes), emprego de arma de fogo e restrição da liberdade por cerca de 24 horas!

É indiscutível a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (ainda que a arma não tenha sido apreendida), diante da segura narrativa da vítima.

A propósito, confira-se: "Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima) anunciando que o acusado teria se utilizado de arma para perpetrar o ilícito do artigo 157 do CP, irrelevante, para fins de aplicação da qualificadora, a apreensão da arma ou existência de laudo pericial atestando a sua potencialidade lesiva." (HC 39625/SP; Habeas Corpus 2004/0162676-1; Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma; DJ 07.03.2005).

Além disso, deve ser reconhecida a prática do roubo e da extorsão em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade cominadas.

Nesse sentido: "(...) 1. O entendimento há muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas. Precedentes." (STJ, AgRg no REsp1254007 / DF. 6ª Turma. Min Rel. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 03/08/2017).

"(...) Roubo circunstanciado e extorsão qualificada. Crime único. Consunção entre os delitos. Inviabilidade. Concurso formal. Crimes praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos. Impossibilidade de reconhecimento. Continuidade delitiva entre roubo e extorsão. Inviabilidade. Crimes de espécies distintas. Concurso material mantido. (...). Hipótese em que a Corte local assentou que os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada foram praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos, o que impossibilita o reconhecimento do concurso formal. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ. Precedentes." (STJ, HC 409602/ SP, Min Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma, DJe 21/09/2017).

Quanto à participação dos adolescentes na empreitada criminosa, destaco a Súmula nº 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Destaco, também, que não foi produzida nenhuma prova no sentido de que a vítima já conhecia o réu ou que teria algum motivo para incriminá-lo de forma gratuita, imputando-lhe a prática de crimes de extrema gravidade.

No mesmo sentido, afirmo que os depoimentos prestados pelos policiais, verdadeiros agentes da lei, devem ser recebidos com total credibilidade, pois foram no mesmo sentido supra citado, isto é, sem qualquer motivo aparente para imputar os crimes gratuitamente ao réu.

Assim sendo, reconheço o brilhantismo da combativa defesa, mas deixo de acolher parcialmente os argumentos por ela apresentados, eis que a prova oral colhida em Juízo e os documentos (boletim de ocorrências e extratos bancários) juntados comprovam os fatos relatados na exordial acusatória.

Entretanto, quanto às alegações referentes ao crime de associação criminosa, imperiosa se faz a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, eis que analisando o conjunto probatório, constato a precariedade das provas produzidas sob o crivo do contraditório quanto aos elementos necessários para a configuração do crime, como a permanência da associação e a estabilidade.

O réu era primário ao tempo dos fatos e apesar de ter cometido os crimes com ao menos outras quatro pessoas, não foi produzida nenhuma prova que demonstre os requisitos mencionados acima. Até porque outras ações do réu ainda estão em andamento, o que torna deveras frágil tal elemento para comprovar a reunião dele com qualquer outra pessoa para praticar outros crimes, especialmente em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

"Apelação das Defesas - Associação criminosa - Absolvição por insuficiência de provas - Necessidade - Inexistência de provas judiciais acerca da organização e permanência dos agentes - Condenação que não pode ser embasada exclusivamente em elementos colhidos na fase administrativa da investigação - Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal - Precedentes do STF e STJ - Existência de ação penal em andamento, envolvendo apenas dois dos três denunciados pelo delito de associação criminosa, insuficiente para demonstrar as elementares do crime - Observância ao princípio da presunção de inocência - Aplicação do brocardo "in dubio pro reo" - Absolvição que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP - Recursos de apelação providos." (TJSP; Apelação Criminal 0000512-72.2018.8.26.0609; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022).

Portanto, por todo o exposto, de rigor a condenação do réu pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, extorsão e corrupção de menores, nos termos narrados na denúncia, com absolvição apenas quanto ao crime de associação criminosa.

Assim sendo, passo à dosimetria da pena referente aos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c o artigo 158, §1º e §3º, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, este na forma do artigo 70 (concurso formal), tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com observância aos preceitos do artigo 59 do Código Penal.

1- Quanto ao crime de ROUBO:

Na primeira fase, considero que o crime foi cometido com violência exacerbada, que extrapola aquela já esperada para o tipo penal, trazendo imenso prejuízo financeiro à vítima, que recuperou apenas parte de seus bens, e principalmente psicológico, pois ficou por cerca de 24 horas em poder dos criminosos, sofrendo ameaças de morte durante todo o tempo. Além disso, utilizo duas das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) como circunstância judicial negativa. Portanto, fixo a pena-base em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa. Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, motivo pelo qual reduz a pena em 1/6, fixando-a em 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o crime foi cometido mediante o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a pena em 2/3, totalizando em 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa.

2- Quanto ao crime de EXTORSÃO:

Na primeira fase, considero que o crime foi cometido com violência exacerbada, que extrapola aquela já esperada para o tipo penal, trazendo imenso prejuízo financeiro à vítima, que recuperou apenas parte de seus valores, e principalmente psicológico, pois ficou por cerca de 24 horas em poder dos criminosos, sofrendo ameaças de morte durante todo o tempo. Destarte, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, motivo pelo qual fixo a pena em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, tendo em vista que o crime foi cometido por mais de duas pessoas e com o emprego de arma de fogo, aumento a pena de metade, fixando a reprimenda em 09 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

3- Quanto ao crime de CORRUPÇÃO DE MENORES:

Na primeira fase, aplico a pena em seu mínimo legal, qual seja, em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos.

Contudo, deixo de alterar a pena, que já está no mínimo legal.

Na terceira fase, tendo em vista que o crime foi cometido por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Os crimes ora apurados foram cometidos na forma do artigo 69 do Código Penal, ou seja, mediante mais de uma ação, motivo pelo qual aplico as penas cumulativamente. Destarte, fixo a pena, definitivamente, em 17 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão

e ao pagamento de 33 dias-multa.

Diante da pena imposta, nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu WAGNER GUILHERME SEREJO FRANCISCO, qualificado nos autos, à pena de 17 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, c/c o artigo 158, §1º e §3º, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, este na forma do artigo 70 (concurso formal), tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Ademais, ABSOLVO o réu WAGNER das imputações que lhe foram feitas na denúncia referentes ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não existindo informações precisas a respeito da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Pela extrema gravidade dos crimes cometidos pelo réu, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e com multiplicidade de agentes, bem como pelo risco que a ordem pública corre caso o réu seja colocado em liberdade, e também para assegurar a aplicação da lei penal (haja vista o montante da pena ora fixada e possibilidade de fuga), necessária a manutenção do réu em cárcere, até que haja o trânsito em julgado desta sentença penal condenatória. Logo, NÃO concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal, comunique-se a vítima a respeito desta sentença penal condenatória.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se a certidão da multa penal; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA